

1529253-22.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido: "TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529253-22.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529253-22.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2329800/2021 - 13º D.P. CASA VERDE, 21762551 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2329800 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caique Valdarnini Ramos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

CAIQUE VALDARNINI RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 14h, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 3931, Casa Verde, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 4 microtubos plásticos de cocaína, 40 invólucros plásticos de cocaína, 84 invólucros de cocaína na forma de "crack" e 4 invólucros plásticos de "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local acima apontado, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o acusado, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da polícia.

Realizada a abordagem, os policiais encontraram no interior das vestes íntimas (cueca) do acusado, uma meia, contendo em seu interior as drogas acima descritas, que o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 50/51.

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 177/181).

O réu foi citado (fls. 213), apresentou resposta à acusação (fls. 221/231) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 294).

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas de acusação e, após o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com observação da semi-imputabilidade do acusado.

A Defesa, por seu turno, requereu a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

No entanto, considerando que o laudo psiquiátrico de fls. 310/314 atestou que o acusado "diante a dependência química, embora o periciando apresente entendimento preservado, sua autodeterminação encontra-se prejudicada diante a possibilidade de usar drogas" (fls. 313), de rigor a diminuição de sua pena, com substituição por internação.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, bem como pelos laudos periciais de fls. 16/19 e 209/211 e pela prova oral coligida nos autos.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 209/211), corroborando o auto de constatação de fls. 16/19. Provada, portanto, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

A autoria do crime pelo réu, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

Em Juízo, o acusado negou a prática do delito. Disse que iria usar as drogas com amigos no final do ano. Usa drogas todos os dias, maconha, cocaína, crack, lança-perfume. Pagou pelas drogas R\$900,00, iria viajar no dia 05 de dezembro para a praia.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Militar Jorge Rodrigues Gomes Júnior, reconhecendo o acusado em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando abordaram o acusado, e ele estava com as drogas. As drogas estavam em uma meia, em sua cueca. Ele confessou que estava levando drogas, porque ele abastecia o posto da avenida. Não o conhecia antes dos fatos.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar Daniel Dal Fabbro, que também reconheceu o acusado em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é considerável e diversa e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos, um total de 04 microtubos plásticos de cocaína, 40 invólucros plásticos de cocaína (30,4g), 84 invólucros de cocaína na forma de "crack" (15g) e 04 invólucros plásticos de "maconha" (1,2g); sendo capazes de produzir mais de 4 cigarros de "maconha", cerca de 304 fileiras de cocaína e cerca de 75 cachimbos de 'crack', e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Logo, tudo nestes autos revela que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 -

v.u). Voto nº 5.767 – grifei

“TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 – grifei

Inafastável, assim, a condenação do réu nos termos da denúncia, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, como demonstrado pelo laudo pericial de fls. 310/314, o réu é semi-imputável, pelo que de rigor a sua condenação, com substituição por medida de segurança, nos termos do art. 98 do Código Penal.

Anoto, por oportuno, que o acusado é tecnicamente primário (fls. 38/41), pelo que substituo a pena corporal por tratamento ambulatorial, pelo prazo de um ano.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu CAIQUE VALDARNINI RAMOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, Lei nº 11.343/06, à medida de segurança tratamento ambulatorial, pelo prazo de um ano, com base nos arts. 26, parágrafo único, e 98, ambos do Código Penal.

Faculto o recurso em liberdade, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se o necessário para cumprimento da pena em estabelecimento adequado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA